

근로계약서

Contract Number: EMP-2025-00147

회사명(이하 "갑"이라 한다): 주식회사 테크이노베이션

대표이사: 김철수

사업자등록번호: 123-45-67890

소재지: 서울특별시 강남구 테헤란로 123, 테크타워 15층

근로자(이하 "을"이라 한다): 이영희

주민등록번호: 900101-2*****

주소: 서울특별시 송파구 올림픽로 456, 아파트 101동 1502호

연락처: 010-1234-5678

이메일: younghee.lee@email.com

갑과 을은 대한민국 근로기준법 및 관련 법령에 따라 다음과 같이 근로계약을 체결한다.

제1조 (계약의 목적)

- 본 계약은 갑과 을 사이의 근로관계에 관한 제반 권리와 의무를 명확히 하고, 상호 신의와 성실의 원칙에 따라 이를 이행함을 목적으로 한다.
- 본 계약에 명시되지 아니한 사항은 근로기준법, 기타 노동 관계 법령 및 회사의 취업규칙에 따른다.
- 본 계약의 해석상 이견이 있을 경우, 근로자에게 유리한 방향으로 해석함을 원칙으로 한다.

제2조 (계약기간)

- ① 본 계약의 기간은 2025년 3월 1일부터 기한의 정함이 없는 정규직 근로계약으로 한다.
- ② 을의 수습기간은 입사일로부터 3개월로 하며, 수습기간 중 근로조건은 정규직원과 동일하게 적용한다.
- ③ 수습기간 중 을의 업무능력 또는 적성이 부적합하다고 판단될 경우, 갑은 14일 전에 서면으로 통지하고 계약을 해지할 수 있다.

제3조 (근무장소)

- ① 을의 주된 근무장소는 다음과 같다:
서울특별시 강남구 테헤란로 123, 테크타워 15층
- ② 갑은 업무상 필요에 따라 을의 근무장소를 변경할 수 있으며, 이 경우 30일 전에 을에게 서면으로 통지한다.
- ③ 을은 재택근무, 원격근무 등 유연근무제를 신청할 수 있으며, 갑은 업무상 지장이 없는 한 이를 승인하도록 노력한다.
- ④ 출장, 파견 등으로 인한 일시적인 근무장소 변경은 본 조항의 적용을 받지 않는다.

제4조 (담당업무)

① 을의 직급 및 담당업무는 다음과 같다:

구분	내용
소속부서	기술개발본부 소프트웨어개발팀
직급	선임연구원
직무	백엔드 시스템 개발 및 유지보수

② 을의 주요 업무내용은 다음과 같다:

1. 서버 애플리케이션 설계 및 개발
2. 데이터베이스 설계 및 최적화
3. API 설계 및 문서화
4. 코드 리뷰 및 품질 관리
5. 시스템 성능 모니터링 및 개선
6. 기술 문서 작성 및 관리
7. 신규 기술 도입 검토 및 적용
8. 기타 상사가 지시하는 업무

③ 갑은 업무상 필요에 따라 을의 담당업무를 변경할 수 있으며, 이 경우 사전에 을과 협의한다.

④ 을은 업무수행에 있어 회사의 방침과 상사의 정당한 지시를 성실히 따라야 한다.

제5조 (근로시간)

① 을의 소정근로시간은 1주 40시간, 1일 8시간을 원칙으로 하며, 구체적인 근무시간은 다음과 같다:

구분	시간
시업시각	09:00
종업시각	18:00
휴게시간	12:00 ~ 13:00 (1시간)

② 갑은 업무상 필요시 을과 합의하여 선택적 근로시간제를 적용할 수 있으며, 이 경우 정산기간은 1개월로 한다.

③ 을은 회사가 정한 탄력근무제(시차출퇴근제)를 신청할 수 있으며, 승인된 경우 다음 시간대 중 선택하여 근무할 수 있다:

- A형: 08:00 ~ 17:00 (휴게 12:00~13:00)
- B형: 09:00 ~ 18:00 (휴게 12:00~13:00)
- C형: 10:00 ~ 19:00 (휴게 12:00~13:00)

④ 업무의 성질상 근로시간 산정이 어려운 경우, 갑과 을은 서면 합의에 의해 근로시간을 간주할 수 있다.

제6조 (연장·야간·휴일근로)

- ① 갑은 업무상 필요한 경우 을의 동의를 얻어 연장근로를 시킬 수 있으며, 연장근로시간은 1주 12시간을 초과할 수 없다.
- ② 갑이 을에게 연장근로, 야간근로(22:00~06:00), 휴일근로를 시킨 경우 다음과 같이 가산임금을 지급한다:
 1. 연장근로: 통상임금의 50% 가산
 2. 야간근로: 통상임금의 50% 가산
 3. 휴일근로(8시간 이내): 통상임금의 50% 가산
 4. 휴일근로(8시간 초과): 통상임금의 100% 가산
- ③ 을은 연장근로 대신 보상휴가를 선택할 수 있으며, 보상휴가는 가산수당을 포함한 시간으로 부여한다.
- ④ 긴급한 업무로 인한 연장근로는 사후 승인을 받을 수 있으나, 즉시 상사에게 보고하여야 한다.

제7조 (휴게시간)

- ① 갑은 을에게 근로시간이 4시간인 경우 30분 이상, 8시간인 경우 1시간 이상의 휴게시간을 근로시간 도중에 부여한다.
- ② 휴게시간은 을이 자유롭게 이용할 수 있으며, 갑은 휴게시간을 근로시간으로 산정하지 않는다.
- ③ 을은 업무 특성상 필요한 경우 휴게시간을 분할하여 사용할 수 있으며, 이 경우 상사와 사전 협의한다.
- ④ 갑은 오후 3시에 15분의 다과시간을 제공하며, 이는 휴게시간이 아닌 근로시간으로 산정한다.

제8조 (휴일)

- ① 을의 주휴일은 매주 일요일로 하며, 유급으로 한다.
- ② 다음 각 호의 날은 유급휴일로 한다:
 - 1. 근로자의 날(5월 1일)
 - 2. 관공서의 공휴일에 관한 규정에 따른 공휴일
 - 3. 대체공휴일
 - 4. 기타 회사가 정하는 날
- ③ 업무상 필요에 의해 휴일에 근무하는 경우, 갑은 을에게 다른 날로 대체휴일을 부여하거나 휴일근로수당을 지급한다.
- ④ 을이 대체휴일을 선택한 경우, 해당 휴일은 근무한 날로부터 3개월 이내에 사용하여야 한다.

제9조 (연차유급휴가)

- ① 갑은 1년간 80% 이상 출근한 을에게 15일의 유급휴가를 다음 연도 1월 1일에 부여한다.
- ② 계속 근로연수가 1년 미만인 을 또는 1년간 80% 미만 출근한 을에게는 1개월 개근 시 1일의 유급휴가를 부여한다.
- ③ 을의 최초 1년간의 근로에 대하여 유급휴가를 받은 경우, 제1항의 휴가일수는 15일에서 최초 1년 미만 근로기간 중 발생한 휴가일수를 차감한 일수로 한다.
- ④ 3년 이상 계속 근로한 을에게는 최초 1년을 초과하는 계속 근로연수 매 2년에 대하여 1일을 가산한 유급휴가를 부여한다. 다만, 총 휴가일수는 25일을 한도로 한다.
- ⑤ 연차유급휴가는 1년간 행사하지 아니하면 소멸된다. 다만, 갑의 귀책사유로 사용하지 못한 경우에는 그러하지 아니하다.
- ⑥ 을은 연차유급휴가를 사용하고자 할 때에는 부서장의 승인을 받아 사용하여야 한다. 다만, 긴급한 사유가 있는 경우 사후 승인을 받을 수 있다.
- ⑦ 갑은 을이 청구한 시기에 휴가를 주는 것이 사업 운영에 막대한 지장이 있는 경우 그 시기를 변경할 수 있다.
- ⑧ 을이 연차유급휴가를 사용하지 못하고 퇴사하는 경우, 갑은 미사용 연차에 대하여 통상임금을 지급한다.

제10조 (경조휴가 및 특별휴가)

① 갑은 을에게 다음 각 호의 경조사가 발생한 경우 유급휴가를 부여한다:

구분	대상	일수
결혼	본인	5일
사망	배우자, 본인 및 배우자의 부모	5일
사망	본인 및 배우자의 조부모, 자녀	3일
사망	본인 및 배우자의 형제자매	1일
출산	배우자	10일

② 을은 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀가 있는 경우 연간 10일의 육아휴직을 사용할 수 있다.

③ 갑은 임신 중인 여성 근로자에게 출산 전과 출산 후를 통하여 90일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우 120일)의 출산전후휴가를 부여한다.

④ 을은 배우자의 출산을 이유로 10일의 유급 배우자 출산휴가를 사용할 수 있다.

⑤ 갑은 생리 중인 여성 근로자가 청구하는 경우 월 1일의 생리휴가를 부여하되, 이를 유급으로 처리한다.

제11조 (임금의 구성 및 지급)

① 을의 임금은 다음과 같이 구성되며, 매월 말일 기준으로 산정하여 익월 10일에 을이 지정한 금융기관 계좌로 지급한다. 다만, 지급일이 휴일인 경우 그 전일에 지급한다.

구분	금액	비고
기본급	3,500,000원	월 고정급여
직책수당	300,000원	선임급 이상
기술수당	500,000원	기술직 고정수당
식대	200,000원	비과세
교통비	150,000원	실비정산
합계	4,650,000원	세전 금액

② 통상임금은 기본급, 직책수당, 기술수당의 합계액으로 하며, 월 4,300,000원으로 한다.

③ 평균임금은 산정사유 발생일 이전 3개월간 을에게 지급된 임금총액을 그 기간의 총일수로 나눈 금액으로 한다.

④ 갑은 임금 지급 시 다음 각 호의 항목을 공제할 수 있다:

1. 소득세 및 지방소득세
2. 국민연금, 건강보험료, 고용보험료, 장기요양보험료 등 4대 보험료
3. 기타 법령에 의하여 공제가 허용된 항목
4. 을이 동의한 항목(사내근로복지기금, 우리사주조합 등)

⑤ 갑은 매월 임금 지급 시 을에게 임금명세서를 서면 또는 전자문서로 교부한다.

제12조 (상여금)

- ① 갑은 을에게 연 400%의 상여금을 지급하되, 매 분기말 100%씩 분할 지급한다.
- ② 상여금의 기준금액은 통상임금으로 하며, 재직기간에 비례하여 지급한다.
- ③ 상여금 지급일 현재 재직 중인 을에게 지급함을 원칙으로 하되, 지급기간 만료 전 퇴직하는 경우 재직일수에 비례하여 지급한다.
- ④ 상여금 지급일은 각 분기 말월의 임금지급일로 하며, 회사 사정에 따라 조정될 수 있다.

제13조 (성과급 및 인센티브)

- ① 갑은 회사의 경영성과 및 을의 업무성과를 고려하여 연 1회 성과급을 지급할 수 있다.
- ② 성과급의 지급시기, 지급대상, 지급액은 회사의 성과평가 규정에 따르며, 통상 매년 2월에 전년도 실적을 기준으로 지급한다.
- ③ 개인 성과급은 다음의 기준에 따라 차등 지급한다:

평가등급	지급률	기준
S등급	기본급의 400%	목표 대비 150% 이상 달성
A등급	기본급의 300%	목표 대비 120% 이상 달성
B등급	기본급의 200%	목표 대비 100% 이상 달성
C등급	기본급의 100%	목표 대비 80% 이상 달성
D등급	미지급	목표 대비 80% 미만

- ④ 프로젝트 완수 시 별도의 프로젝트 인센티브를 지급할 수 있으며, 이는 프로젝트별 기여도에 따라 차등 지급한다.
- ⑤ 성과급 지급일 이전에 퇴직한 경우 성과급 지급 대상에서 제외된다. 다만, 정년퇴직, 사망, 회사 귀책사유로 인한 퇴직의 경우 재직일수에 비례하여 지급한다.

제14조 (퇴직금)

- ① 갑은 을이 1년 이상 계속 근로하고 퇴직하는 경우 퇴직금을 지급한다.
- ② 퇴직금은 계속근로기간 1년에 대하여 30일분 이상의 평균임금으로 산정한다.
- ③ 퇴직금 지급시기는 을의 퇴직일로부터 14일 이내로 하며, 특별한 사정이 있는 경우 당사자 간 합의에 의해 연장할 수 있다.
- ④ 갑은 을의 동의를 얻어 퇴직금을 매년 또는 매월 분할하여 지급하는 확정기여형(DC) 퇴직연금제도를 설정·운영할 수 있다.
- ⑤ 퇴직연금제도의 경우 갑은 매년 을의 연간 임금총액의 1/12 이상을 퇴직연금 사업자에게 부담금으로 납입한다.

제15조 (4대 보험 및 복리후생)

- ① 갑은 을을 국민연금, 건강보험, 고용보험, 산재보험에 가입시키며, 법정 부담금을 납부한다.
- ② 갑은 을에게 다음의 복리후생 제도를 제공한다:
 1. 건강검진: 연 1회 종합건강검진 지원(배우자 포함)
 2. 경조사 지원: 경조금 및 경조화환 제공
 3. 자녀 학자금: 중·고·대학 자녀 학자금 일부 지원
 4. 동호회 활동: 월 10만원 한도 내 동호회 활동비 지원
 5. 도서구입비: 월 5만원 한도 내 업무 관련 도서 구입비 지원
6. 콘도 이용: 제휴 콘도 할인 이용
7. 사내 카페테리아: 무료 음료 및 간식 제공
8. 명절 선물: 설·추석 명절 상품권 지급(각 30만원)
- ③ 갑은 을의 자기계발을 위하여 연간 200만원 한도 내에서 교육훈련비를 지원한다.
- ④ 을은 입사 후 3년 이상 근무 시 우리사주조합에 가입할 수 있으며, 갑은 우리사주 취득금액의 50%를 지원한다.

제16조 (연봉 조정)

- ① 갑은 매년 1월 을의 직무수행 능력, 업무성과, 회사 경영실적 등을 종합적으로 고려하여 연봉을 조정한다.
- ② 연봉 조정률은 전년도 회사 경영성과와 개인 성과평가 결과를 반영하여 결정하며, 최소 물가 상승률 이상을 보장하도록 노력한다.
- ③ 을이 승진하거나 직무가 변경되는 경우, 갑은 변경된 직무의 책임과 난이도를 고려하여 연봉을 조정할 수 있다.

제17조 (비밀유지의무)

- ① 을은 재직 중은 물론 퇴직 후에도 업무상 알게 된 회사의 영업비밀, 기술정보, 고객정보 등 일체의 기밀사항을 제3자에게 누설하거나 외부에 공개해서는 안 된다.
- ② 제1항의 기밀사항에는 다음 각 호가 포함되나 이에 한정되지 않는다:
 1. 회사의 경영전략, 사업계획, 재무정보
 2. 기술정보, 연구개발 자료, 특허 및 노하우
 3. 소스코드, 알고리즘, 시스템 아키텍처
 4. 고객정보, 거래처 정보, 계약 내용
 5. 인사정보, 급여정보, 조직 내부 정보
 6. 기타 회사가 비밀로 지정한 정보
- ③ 을은 업무상 작성하거나 취득한 모든 문서, 자료, 데이터를 회사의 승인 없이 외부로 반출하거나 복사할 수 없다.
- ④ 을은 퇴직 시 회사의 기밀정보가 포함된 모든 자료(전자파일 포함)를 회사에 반환하고, 개인적으로 보관 중인 자료를 완전히 삭제하여야 한다.
- ⑤ 을이 본 조항을 위반하여 회사에 손해를 입힌 경우, 갑은 을에게 손해배상을 청구할 수 있다.
- ⑥ 본 조항의 비밀유지의무는 퇴직 후 5년간 유효하다.

제18조 (지적재산권)

- ① 을이 재직 중 직무와 관련하여 개발·창작한 발명, 고안, 저작물, 영업비밀, 기타 지적재산에 대한 모든 권리는 회사에 귀속된다.
- ② 제1항의 지적재산에는 다음 각 호가 포함된다:
 1. 특허, 실용신안, 디자인, 상표 등 산업재산권
 2. 소프트웨어 프로그램 및 소스코드
 3. 저작물(문서, 도면, 설계도, 데이터베이스 등)
 4. 영업비밀 및 노하우
- ③ 을은 직무발명 등을 완성한 경우 지체 없이 회사에 서면으로 신고하여야 하며, 회사의 요청이 있는 경우 특허출원 등 권리화에 협조하여야 한다.
- ④ 갑은 직무발명에 대하여 을에게 정당한 보상을 지급하며, 보상금액 및 지급방법은 회사의 직무발명 보상규정에 따른다.
- ⑤ 을이 퇴직 후에도 재직 중 개발한 지적재산에 대한 권리는 회사에 귀속되며, 을은 이에 대한 권리를 주장할 수 없다.

제19조 (경업금지 및 겸직 제한)

- ① 을은 재직 중 회사의 사전 승인 없이 다른 회사에 취업하거나 겸직할 수 없다.
- ② 을은 퇴직 후 1년간 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다:
 1. 회사와 동종 업계 또는 경쟁관계에 있는 회사에 취업하는 행위
 2. 회사와 동종 또는 유사한 사업을 직접 경영하거나 타인의 사업을 지원하는 행위
 3. 회사의 고객을 유인하거나 거래관계를 단절시키는 행위
 4. 회사의 임직원을 스카웃하거나 이직을 권유하는 행위
- ③ 제2항의 경업금지 기간 동안 갑은 을에게 기본급의 50%에 해당하는 경업금지 보상금을 매월 지급한다.
- ④ 을이 제2항을 위반한 경우, 갑은 경업금지 보상금 지급을 중단하고 손해배상을 청구할 수 있다.
- ⑤ 다음 각 호의 경우 경업금지 의무가 적용되지 않는다:
 1. 을의 귀책사유 없이 해고된 경우
 2. 을이 경업금지 보상금 수령을 거부한 경우
 3. 갑과 을이 서면으로 경업금지 의무를 면제하기로 합의한 경우

제20조 (개인정보 보호)

- ① 갑은 을의 개인정보를 다음의 목적으로만 수집·이용한다:
 1. 근로계약 이행 및 인사관리
 2. 급여 계산 및 지급
 3. 4대 보험 가입 및 관리
 4. 복리후생 제공
 5. 법령상 의무 이행
- ② 갑이 수집하는 을의 개인정보 항목은 다음과 같다:
 - 필수항목: 성명, 주민등록번호, 주소, 연락처, 학력, 경력
 - 선택항목: 가족사항, 병역사항, 자격증
- ③ 갑은 을의 개인정보를 제3자에게 제공하거나 목적 외로 이용하지 않으며, 불가피한 경우 을의 동의를 받는다.
- ④ 을은 언제든지 자신의 개인정보 열람, 정정, 삭제를 요구할 수 있으며, 갑은 지체 없이 필요한 조치를 취한다.

제21조 (복무규율)

① 을은 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다:

1. 회사의 제 규정 및 상사의 정당한 직무상 명령에 따를 것
2. 업무에 전념하고 직위를 이용한 사익추구 행위를 하지 않을 것
3. 회사의 명예와 신용을 손상시키는 행위를 하지 않을 것
4. 직장 내 성희롱, 괴롭힘 등을 하지 않을 것
5. 회사의 자산과 시설을 선량한 관리자의 주의로 관리할 것
6. 근무 중 음주를 하거나 약물을 복용하지 않을 것
7. 정당한 사유 없이 무단결근, 무단조퇴를 하지 않을 것
8. 회사의 정보보안 정책을 준수할 것

② 을은 출퇴근 시 회사의 출입 관리 시스템에 따라 출퇴근을 기록하여야 한다.

③ 을이 질병 기타 사유로 결근, 지각, 조퇴하고자 할 때에는 사전에 소속 부서장의 승인을 받아야 한다.

제22조 (직장 내 괴롭힘 금지)

① 갑과 을은 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 하여서는 아니 된다.

② 직장 내 괴롭힘에 해당하는 행위의 예시는 다음과 같다:

1. 폭행, 협박, 명예훼손, 모욕 등
2. 업무와 무관한 개인적 심부름 강요
3. 정당한 이유 없는 업무 배제, 따돌림
4. 사생활 침해, 개인정보 유포
5. 과도한 업무 부여 또는 업무 방해

③ 을은 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 알게 된 경우 인사팀 또는 고충처리위원회에 신고할 수 있다.

④ 갑은 직장 내 괴롭힘 신고를 접수한 경우 지체 없이 조사를 실시하고, 피해자 보호조치 및 가해자 징계 등 적절한 조치를 취한다.

제23조 (성희롱 예방 및 금지)

- ① 갑과 을은 직장 내 성희롱을 하여서는 아니 되며, 갑은 성희롱 예방을 위한 교육을 연 1회 이상 실시한다.
- ② 직장 내 성희롱이란 사업주, 상급자 또는 근로자가 직장 내의 지위를 이용하거나 업무와 관련하여 다른 근로자에게 성적 언동 등으로 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하거나 성적 언동 또는 그 밖의 요구 등에 따르지 아니하였다는 이유로 고용에서 불이익을 주는 것을 말한다.
- ③ 을은 직장 내 성희롱 피해를 입은 경우 인사팀 또는 고충처리위원회에 상담 및 신고할 수 있다.
- ④ 갑은 성희롱 신고를 접수한 경우 조사를 실시하고, 확인된 경우 지체 없이 징계 등 필요한 조치를 취한다.

제24조 (징계)

① 갑은 을이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 징계할 수 있다:

1. 이 계약 또는 취업규칙을 위반한 경우
2. 고의 또는 중대한 과실로 회사에 손해를 입힌 경우
3. 직무태만 또는 불성실한 경우
4. 정당한 이유 없이 무단결근을 계속한 경우
5. 회사의 기밀을 누설한 경우
6. 회사의 명예나 신용을 손상시킨 경우
7. 직장 내 괴롭힘 또는 성희롱을 한 경우
8. 기타 사회통념상 징계 사유에 해당하는 경우

② 징계의 종류는 다음과 같으며, 징계 정도는 위반의 경중에 따라 결정한다:

1. 견책: 서면으로 경고하고 반성문을 제출하게 함
2. 감봉: 1회 평균임금 1일분의 1/2, 총액 월 임금 총액의 1/10을 초과할 수 없음
3. 정직: 1개월 이내의 기간으로 하며, 그 기간 중 임금을 지급하지 않음
4. 해고: 근로관계를 종료시킴

③ 갑은 징계 전에 을에게 소명기회를 부여하여야 하며, 징계위원회의 심의·의결을 거쳐 징계를 결정한다.

④ 을은 징계에 불복하는 경우 징계 통보를 받은 날로부터 14일 이내에 재심을 청구할 수 있다.

제25조 (계약의 해지)

- ① 갑은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 본 계약을 해지할 수 있다:
 1. 을이 제24조의 징계 사유 중 해고에 해당하는 사유가 있는 경우
 2. 경영상 이유로 인한 고용조정이 필요한 경우(긴급경영상 필요 시)
 3. 을의 업무능력이 현저히 부족하여 직무를 수행할 수 없다고 인정되는 경우
 4. 질병, 부상 등으로 업무를 수행할 수 없는 경우
- ② 을은 다음 각 호의 사유로 본 계약을 해지할 수 있다:
 1. 자발적 퇴직(사직): 30일 전 서면으로 통보
 2. 갑이 임금을 2개월 이상 지급하지 않은 경우
 3. 갑이 근로조건을 현저히 위반한 경우
 4. 기타 정당한 사유가 있는 경우
- ③ 갑이 을을 해고하고자 하는 경우에는 해고일 30일 전에 예고하여야 하며, 예고를 하지 아니한 경우 30일분 이상의 통상임금을 지급한다.
- ④ 갑이 경영상 이유로 을을 해고하는 경우 근로기준법 제24조에 따른 정당한 절차를 거쳐야 한다.

제26조 (퇴직 시 의무)

- ① 을은 퇴직 시 다음 각 호의 사항을 이행하여야 한다:
 1. 담당업무의 인수인계를 완료할 것
 2. 회사로부터 대여받은 물품을 반환할 것
 3. 회사의 기밀정보가 포함된 모든 자료를 반환하고 복사본을 삭제할 것
 4. 출입증, 사원증, 명함 등을 반납할 것
 5. 회사 계정(이메일, 메신저 등)의 업무자료를 정리하고 인계할 것
- ② 갑은 을의 퇴직 시 다음 각 호의 서류를 교부한다:
 1. 근로소득 원천징수영수증
 2. 퇴직금 산정 내역서
 3. 경력증명서
 4. 4대 보험 자격상실 확인서
- ③ 을이 제1항의 의무를 이행하지 않은 경우, 갑은 퇴직금 등의 지급을 보류할 수 있다.

제27조 (교육훈련)

- ① 갑은 을의 직무능력 향상을 위하여 필요한 교육훈련을 실시할 수 있으며, 을은 이에 성실히 참여하여야 한다.
- ② 교육훈련의 종류는 다음과 같다:
1. 직무교육: 담당 업무 수행에 필요한 전문 지식 및 기술 교육
 2. 법정교육: 산업안전, 성희롱 예방, 개인정보보호 등 법령상 의무교육
 3. 소양교육: 리더십, 커뮤니케이션, 외국어 등 일반 소양 교육
 4. 자격증 취득 지원: 업무 관련 자격증 취득 지원
- ③ 갑의 요청으로 실시하는 교육훈련 시간은 근로시간으로 인정하며, 교육비용은 회사가 부담한다.
- ④ 을의 신청으로 실시하는 교육훈련의 경우, 회사는 연간 200만원 한도 내에서 교육비를 지원할 수 있다.
- ⑤ 갑이 장기 교육훈련(3개월 이상)을 지원한 경우, 을은 교육 종료 후 교육기간의 2배 이상 재직하여야 한다. 이를 위반하여 퇴사하는 경우 교육비의 일부를 반환하여야 한다.

제28조 (출장 및 파견)

- ① 갑은 업무상 필요한 경우 을을 국내외 출장 또는 다른 사업장에 파견할 수 있다.
- ② 출장 시 발생하는 교통비, 숙박비, 식비 등 실비는 회사의 여비규정에 따라 지급한다.
- ③ 해외 출장의 경우 다음과 같이 일당을 지급한다:

지역	일당
북미, 유럽	100 USD/일
일본, 중국, 동남아	80 USD/일
기타 지역	70 USD/일

- ④ 6개월 이상 장기 파견의 경우 을의 동의를 받아야 하며, 파견지 근무조건은 별도로 협의한다.

제29조 (건강검진 및 안전)

- ① 갑은 을에게 연 1회 이상 건강검진을 실시하며, 검진 비용은 회사가 부담한다.
- ② 을은 회사가 실시하는 건강검진을 받아야 하며, 검진 결과를 회사에 제출하여야 한다.
- ③ 갑은 을의 안전과 보건을 위하여 산업안전보건법에 따른 안전보건관리체계를 구축·운영한다.
- ④ 을은 업무 중 사고 또는 질병이 발생한 경우 즉시 상사에게 보고하고, 필요한 조치를 받아야 한다.
- ⑤ 업무상 재해가 발생한 경우 산업재해보상보험법에 따라 보상받을 수 있다.

제30조 (육아 및 가족돌봄)

- ① 을은 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀가 있는 경우 최대 1년간 육아휴직을 신청할 수 있다.
- ② 육아휴직 기간 동안 갑은 을의 직위를 보장하며, 육아휴직급여는 고용보험에서 지급된다.
- ③ 을은 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀가 있는 경우 육아기 근로시간 단축을 신청할 수 있으며, 주당 15시간 이상 35시간 이하로 근로시간을 단축할 수 있다.
- ④ 을은 가족의 질병, 사고, 노령 등으로 돌봄이 필요한 경우 연간 최대 90일의 가족돌봄휴직을 신청할 수 있다.
- ⑤ 을은 가족돌봄 등을 위하여 연간 10일의 범위에서 가족돌봄휴가를 사용할 수 있다.

제31조 (임신 및 출산 보호)

- ① 갑은 임신 중인 여성 근로자에게 출산 전과 출산 후를 통하여 90일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우 120일)의 출산전후휴가를 부여한다.
- ② 출산전후휴가 기간은 출산 후에 45일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우 60일) 이상이 되어야 한다.
- ③ 출산전후휴가 기간 중 최초 60일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우 75일)은 유급으로 하되, 통상임금을 지급한다.
- ④ 임신 중인 여성 근로자는 유산 또는 사산한 경우 유산·사산 휴가를 사용할 수 있다:
 - 유산 또는 사산한 경우(11주 이내): 유급 5일
 - 유산 또는 사산한 경우(12주~15주): 유급 10일
 - 유산 또는 사산한 경우(16주~21주): 유급 30일
 - 유산 또는 사산한 경우(22주~27주): 유급 60일
 - 유산 또는 사산한 경우(28주 이상): 유급 90일
- ⑤ 갑은 임신 중의 여성 근로자에게 시간외근로를 시키지 못하며, 그 근로자의 요구가 있는 경우 쉬운 종류의 근로로 전환하여야 한다.
- ⑥ 임신 중인 여성 근로자는 1일 2시간의 근로시간 단축을 신청할 수 있으며, 단축된 시간은 유급으로 처리한다.

제32조 (재해보상)

- ① 을이 업무상 부상 또는 질병에 걸린 경우 산업재해보상보험법에 따라 요양급여, 휴업급여, 장해급여, 유족급여 등을 지급받을 수 있다.
- ② 을이 업무상 부상 또는 질병으로 요양 중에 있는 기간과 그 후 30일간은 해고하지 못한다.
- ③ 을이 업무상 사망한 경우, 유족은 산업재해보상보험법에 따른 유족급여 및 장의비를 지급받을 수 있다.

제33조 (손해배상)

- ① 을이 고의 또는 중대한 과실로 회사에 손해를 입힌 경우, 을은 그 손해를 배상할 책임이 있다.
- ② 제1항의 손해배상 책임은 다음 각 호의 경우에 발생한다:
 - 1. 회사의 기밀을 누설하여 손해를 입힌 경우
 - 2. 횡령, 배임 등으로 회사 재산에 손해를 입힌 경우
 - 3. 회사의 시설, 장비를 고의로 파손한 경우
 - 4. 경업금지 의무를 위반하여 손해를 입힌 경우
 - 5. 기타 고의 또는 중과실로 회사에 손해를 입힌 경우
- ③ 손해배상액은 실제 발생한 손해액을 기준으로 하되, 입증이 곤란한 경우 합리적인 방법으로 산정한다.

제34조 (분쟁해결)

- ① 본 계약과 관련하여 분쟁이 발생한 경우, 갑과 을은 상호 협의하여 원만히 해결하도록 노력한다.
- ② 제1항의 협의로 해결되지 않는 경우, 노동위원회의 조정 또는 중재를 신청할 수 있다.
- ③ 본 계약에 관한 소송은 갑의 본사 소재지를 관할하는 법원을 전속관할로 한다.

제35조 (통지 및 연락)

- ① 본 계약과 관련된 모든 통지 및 연락은 서면으로 함을 원칙으로 하되, 전자우편, 문자메시지 등의 방법도 인정한다.
- ② 을은 주소, 연락처 등 인적사항이 변경된 경우 지체 없이 회사에 통지하여야 한다.
- ③ 을이 제2항의 통지를 하지 않아 발생하는 불이익은 을이 부담한다.

제36조 (계약의 변경)

- ① 본 계약의 내용을 변경하고자 하는 경우에는 갑과 을의 서면 합의가 있어야 한다.
- ② 근로조건의 변경이 을에게 불리한 경우, 을의 동의 없이는 변경할 수 없다.
- ③ 법령의 개정으로 본 계약의 내용이 법령에 위배되는 경우, 해당 부분은 개정된 법령의 내용에 따른다.

제37조 (계약서의 교부)

- ① 갑은 본 계약 체결 시 을에게 본 계약서 사본을 교부한다.
- ② 을은 본 계약서를 교부받은 사실을 확인한다.

제38조 (기타 사항)

- ① 본 계약에 명시되지 않은 사항은 근로기준법, 기타 노동 관계 법령 및 회사의 취업규칙, 인사 규정에 따른다.
- ② 본 계약의 일부 조항이 무효로 판명되더라도 다른 조항의 효력에는 영향을 미치지 않는다.
- ③ 을은 본 계약서를 체결함에 있어 충분한 설명을 들었으며, 그 내용을 완전히 이해하였음을 확인한다.

별첨 1. 직무기술서

1. 직무 개요

항목	내용
직무명	백엔드 개발자
직급	선임연구원
소속	기술개발본부 소프트웨어개발팀
직속상사	소프트웨어개발팀장

2. 주요 책임 및 업무

- ① 서버 애플리케이션 개발
 - RESTful API 설계 및 구현
 - 마이크로서비스 아키텍처 설계 및 개발
 - 비즈니스 로직 구현 및 최적화
- ② 데이터베이스 관리
 - 데이터베이스 스키마 설계
 - 쿼리 최적화 및 인덱스 관리
 - 데이터 백업 및 복구 전략 수립
- ③ 시스템 성능 관리
 - 서버 성능 모니터링 및 분석
 - 병목 구간 식별 및 개선
 - 로드밸런싱 및 캐싱 전략 수립
- ④ 코드 품질 관리
 - 코드 리뷰 참여 및 진행
 - 단위 테스트 및 통합 테스트 작성

- 코딩 표준 준수 및 개선

3. 필요 역량

① 기술 역량

- Java, Spring Boot 프레임워크 활용 능력
- RDBMS(MySQL, PostgreSQL) 설계 및 활용
- NoSQL(MongoDB, Redis) 활용 경험
- RESTful API 설계 및 구현 경험
- Git을 활용한 버전 관리
- Docker, Kubernetes 등 컨테이너 기술 이해

② 업무 역량

- 논리적 사고 및 문제 해결 능력
- 팀워크 및 커뮤니케이션 능력
- 자기주도적 학습 능력
- 프로젝트 일정 관리 능력

4. 학력 및 경력 요건

- 학력: 컴퓨터공학 또는 관련 분야 학사 이상
- 경력: 백엔드 개발 경력 3년 이상

5. 성과 지표(KPI)

항목	목표
프로젝트 일정 준수율	95% 이상
코드 리뷰 참여율	90% 이상
버그 발생률	월 3건 이하
시스템 가용성	99.9% 이상
API 응답 시간	평균 200ms 이하

별첨 2. 보안서약서

보안서약서

본인은 주식회사 테크이노베이션(이하 "회사")에 재직함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 서약합니다.

1. 기밀정보의 정의

본인은 재직 중 직무 수행 과정에서 알게 되는 회사의 모든 기밀정보를 보호할 의무가 있으며, 기밀정보에는 다음이 포함됩니다:

- 회사의 경영전략, 사업계획, 재무정보, 고객정보
- 기술정보, 소스코드, 알고리즘, 설계도면
- 연구개발 자료, 특허, 노하우
- 인사정보, 급여정보, 조직 내부 정보
- 기타 회사가 비밀로 지정한 모든 정보

2. 비밀유지 의무

- 기밀정보를 제3자에게 누설하거나 공개하지 않습니다
- 기밀정보를 회사의 승인 없이 복사, 반출하지 않습니다
- 기밀정보를 업무 목적 외로 사용하지 않습니다
- 퇴직 후에도 비밀유지 의무를 준수합니다

3. 정보보안 준수

- 회사의 정보보안 정책 및 지침을 준수합니다
- 계정 및 비밀번호를 타인과 공유하지 않습니다
- 승인되지 않은 외부 저장매체를 사용하지 않습니다
- 업무용 이메일로 기밀정보를 외부로 전송하지 않습니다

4. 퇴직 시 의무

- 퇴직 시 모든 기밀자료를 회사에 반환합니다
- 개인적으로 보관 중인 기밀자료를 완전히 삭제합니다

- 업무용 계정 및 시스템 접근을 중단합니다

5. 위반 시 책임

본인이 이 서약을 위반하여 회사에 손해를 입힌 경우, 민·형사상 책임을 지며 손해 배상 책임을 질 것을 서약합니다.

서약일: 2025년 3월 1일

서약자: 이영희 (인)

별첨 3. 개인정보 수집·이용 동의서

개인정보 수집·이용 동의서

주식회사 테크이노베이션(이하 "회사")은 개인정보보호법 제15조, 제17조, 제22조, 제24조에 따라 아래와 같이 개인정보를 수집·이용하고자 합니다. 내용을 자세히 읽으신 후 동의 여부를 결정하여 주십시오.

1. 개인정보의 수집·이용 목적

- 근로계약의 체결 및 이행 - 인사관리 및 업무 배치 - 급여 계산 및 지급 - 4대 보험 가입 및 관리 - 복리후생 제공 - 교육훈련 실시 - 법령상 의무 이행

2. 수집하는 개인정보 항목

구분	항목
필수항목	성명, 주민등록번호, 주소, 연락처(전화번호, 휴대전화번호), 이메일, 학력사항, 경력사항, 자격증, 은행계좌정보
선택항목	가족사항(배우자, 자녀), 병역사항, 장애여부, 보훈대상 여부

3. 개인정보의 보유 및 이용기간

- 재직 중: 근로관계 종료 시까지 - 퇴직 후: 관련 법령에 따라 일정 기간 보관
 - 근로계약서: 3년 (근로기준법)
 - 임금대장: 3년 (근로기준법)
 - 4대 보험 관련 서류: 5년 (국민연금법 등)
 - 퇴직급여 관련 서류: 5년 (근로자퇴직급여보장법)

4. 동의를 거부할 권리 및 불이익

귀하는 개인정보 수집·이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다. 다만, 필수항목의 수집·이용에 동의하지 않으실 경우 근로계약 체결 및 이행이 불가능합니다. 선택항목의 경우 동의하지 않으셔도 근로계약 체결에는 영향이 없으나, 해당 항목과 관련된 복리후생 제공이 제한될 수 있습니다.

5. 개인정보의 제3자 제공

제공받는 자	제공 목적	제공 항목
국민연금공단	국민연금 가입 및 관리	성명, 주민등록번호, 급여정보
국민건강보험공단	건강보험 가입 및 관리	성명, 주민등록번호, 급여정보
근로복지공단	산재보험 가입 및 관리	성명, 주민등록번호
고용노동부	고용보험 가입 및 관리	성명, 주민등록번호, 급여정보
국세청	소득세 원천징수 및 신고	성명, 주민등록번호, 급여정보

개인정보 수집·이용 동의

- ☒ 개인정보 수집·이용(필수)에 동의합니다.
- ☒ 개인정보 수집·이용(선택)에 동의합니다.
- ☒ 개인정보 제3자 제공에 동의합니다.

동의일: 2025년 3월 1일
동의자: 이영희 (인)

별첨 4. 임금 산정 내역

1. 월 급여 상세 내역

구분	금액	비고
【 지급항목 】		
기본급	3,500,000원	통상임금 포함
직책수당	300,000원	통상임금 포함
기술수당	500,000원	통상임금 포함
식대	200,000원	비과세 (월 20만원 한도)
교통비	150,000원	실비정산
지급액 합계	4,650,000원	
【 공제항목 】		
소득세	약 198,000원	간이세액표 적용
지방소득세	약 19,800원	소득세의 10%
국민연금	약 193,500원	기준소득월액의 4.5%
건강보험	약 156,075원	보수월액의 3.545%
장기요양보험	약 20,191원	건강보험료의 12.95%
고용보험	약 40,350원	보수월액의 0.9%
공제액 합계	약 627,916원	

실수령액	약 4,022,084원	지급액 - 공제액
------	--------------	-----------

※ 공제액은 2025년 기준 예상 금액이며, 부양가족 수 등에 따라 변동될 수 있습니다.

2. 연간 급여 총액 (예상)

구분	금액	산정기준
월 급여 (12개월)	55,800,000원	4,650,000원 × 12개월
상여금 (연 400%)	17,200,000원	4,300,000원 × 400%
성과급 (B등급 기준)	7,000,000원	3,500,000원 × 200%
연간 급여 총액	80,000,000원	

3. 통상임금 및 평균임금

구분	내용
통상임금	월 4,300,000원 (기본급 + 직책수당 + 기술수당)
시간급 통상임금	약 24,713원 (4,300,000원 ÷ 174시간)
평균임금 (월)	최근 3개월 급여총액 ÷ 총일수

별첨 5. 연차휴가 사용 기준

1. 연차휴가 발생 기준

근속연수	연차일수	비고
1년 미만	월 1일	1개월 개근 시 1일 발생
1년 이상 3년 미만	15일	80% 이상 출근 시
3년 이상 5년 미만	16일	15일 + 2년마다 1일 가산
5년 이상 7년 미만	17일	15일 + 2년마다 1일 가산
7년 이상 ~ 21년	18일 ~ 25일	2년마다 1일씩 가산 (최대 25일)
21년 이상	25일	최대 한도

2. 연차휴가 사용 절차

- ① 연차휴가 신청: 사용 희망일 3일 전까지 그룹웨어를 통해 신청
- ② 부서장 승인: 업무 일정을 고려하여 승인/반려 결정
- ③ 긴급 상황: 당일 구두 신청 후 사후 승인 가능
- ④ 반차 사용: 0.5일 단위로 사용 가능 (오전 반차: 09:00~13:00, 오후 반차: 14:00~18:00)

3. 연차 사용 촉진 제도

- ① 회사는 매년 10월 31일까지 미사용 연차일수를 서면으로 통지합니다.
- ② 회사는 근로자별로 사용하지 않은 연차에 대해 사용 시기를 정하여 서면으로 통보할 수 있습니다.
- ③ 근로자가 지정된 시기에 사용하지 않을 경우 해당 연차는 소멸됩니다.

4. 미사용 연차 수당

- ① 연차 미사용 사유가 회사 귀책인 경우: 통상임금으로 금전보상
- ② 산정 방법: 1일 통상임금 = 월 통상임금 ÷ 월 소정근로시간 × 8시간
- ③ 지급 시기: 다음 연도 1월 급여 지급일

본 근로계약은 2025년 3월 1일에 체결되었으며,
갑과 을은 상호 신의와 성실의 원칙에 따라 이를 이행할 것을 약정하고,
이를 증명하기 위하여 계약서 2통을 작성하여 각각 서명 날인한 후 각 1통씩 보관한다.

2025년 3월 1일

갑 (회사)

회사명: 주식회사 테크이노베이션
사업자등록번호: 123-45-67890
주소: 서울특별시 강남구 테헤란로 123,
테크타워 15층
대표이사: 김철수
연락처: 02-1234-5678

을 (근로자)

성명: 이영희
주민등록번호: 900101-2*****
주소: 서울특별시 송파구 올림픽로 456,
아파트 101동 1502호
연락처: 010-1234-5678
이메일: younghee.lee@email.com

(인) _____

(인) _____

근로계약서 교부 확인

본인 이영희는 주식회사 테크이노베이션과 체결한 근로계약서를
2025년 3월 1일에 교부받았음을 확인합니다.

교부일	2025년 3월 1일
교부방법	☒ 서면교부 ☐ 전자문서
교부내용	☒ 근로계약서 원본 1부 ☒ 별첨 1. 직무기술서 ☒ 별첨 2. 보안서약서 ☒ 별첨 3. 개인정보 수집·이용 동의서 ☒ 별첨 4. 임금 산정 내역 ☒ 별첨 5. 연차휴가 사용 기준 ☒ 취업규칙 사본

확인일: 2025년 3월 1일

근로자: 이영희 (인) _____



근로자 유의사항